

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선요구 및 통보

제 목 계약 분쟁 예방을 위한 EPC 계약서 개선 및 채권의 결손 예방 필요

관 련 부 서 ★발전소 ●부, ㉠처 ♡부

조 치 부 서 ★발전소 ●부, ㉠처 ♡부

내 용

1. 업무 개요

○○는 「2050 탄소 중립」 정책 이행과 ○○의 RPS 적기이행을 위하여 20##년 #월 ★발전소 ㄴ 건설기본계획을 이사회에서 의결하였고, ㉠처에서는 20##년 ##월 ‘ㄱ #MW급 발전설비 #식 구매 EPC 계약’을 체결 후 20##년 #월 사후관리 위임하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

[성능 보증 배상금 관련]

ㄱ EPC계약서에 따르면, 계약서상의 각 규정 사이에 의도하지 않은 상충이나 의미의 모호함이 발견되면 ○○와 공급자는 다음의 적용 우선순위에 따라 이를 해결한다고 명시되어 있으며,

변경계약서, 구매계약서, 제 3 장 가격명세, 제 2 장 계약특수조건, 제 4 장 기술규격서 및 변경추록, 제 1 장 계약일반조건, ○○의 검토·승인을 거친 공급자 제출문서
--

같은 계약서에 따르면, 성능시험 결과 계약상대자가 제시한 연간 보증

출력량이 미달할 경우 계약상대자는 최대 #회까지 재시험을 받을 수 있다고 명시되어 있지만, 같은 계약서에 따르면 2) 성능보장을 위한 출력보증 판정(인수통보 기준일)의 경우

① ㄷ발전 설비를 준공한 다음날부터 #년간 ◀▶에 거래된 전력량으로 계약 전에 제시한 연간 최대보증출력전력량 이상이어야 하며 이때 성능보장에 따른 배상금은 면제된다. ② 상기 ①에 의한 측정이 연간 최대보증출력전력량에 미달 시에는 상기 ①조건으로 최대 #회 재측정할 수 있으며, 그 중 #회만 최대보증출력량이상을 만족하면 성능보장에 따른 배상금은 면제된다고 명시되어 있다.

따라서 상충이나 의미의 모호함이 발견되는 때에는 적용 우선순위에 따라 계약특수조건을 기술규격서보다 우선 적용하는 것이 타당하기에 성능보장을 위한 출력보증은 최대 #회 재시험이 타당하다.

또한 ㄱ EPC 계약서에 따르면, 계약상대자는 본 계약서에 명시한 ㄷ 발전설비의 연간 보증출력량에 대한 설비별 종합성능보증출력 전력량 요구치를 보증하여야 하며 출력미달에 대한 배상금은 아래와 같으며 본 조항에 의한 배상금액은 총 계약금액의 #%까지를 한도로 한다고 명시되어 있다.

미달출력량(kWh) × #원/kWh × #년 현가화 계수(##.##)

[현장인수증명서 및 인수통보서, 하자 관련]

ㄱ EPC계약서에 따르면, 계약상대자는 검사완료 통보를 받은 날로부터 #일 이내에 서면으로 ○○에 공사목적물에 대한 인수를 요청하여야 하며, ○○은 요청을 받은 즉시 현장인수증명서를 발급하고 당해 공사목적물을 인수하여

야 하며 ○○의 현장인수증명서 발급으로 계약상대자의 납품이 완료된 것으로 간주된다고 되어 있으며 같은 계약서에 따르면, 해당 물품 설치완료 후 성능확인을 위한 #년간 발전설비별 보증출력량 이상 운전(주변압기 #차측 적산전력량 기준)을 성공적으로 완료되고 하자보증 의무를 제외한 계약상대자의 계약상 의무가 모두 이행되었을 때에 ○○은 계약상대자에게 인수통보서를 발급하며, ○○의 인수통보서 발급으로 계약상대자의 계약이행이 완료된 것으로 간주된다고 명시되어 있다.

또한 같은 계약서에 따르면, 물품 및 설치시공에 대한 하자보증은 인수통보일로부터 발전설비 및 설치시공분은 #년으로 명시되어 있다.

[채권의 결손 예방 관련]

○○ 「법무규정」에 따르면, “소송”이란 회사가 당사자로 되는 모든 소송(중재, 조정, 행정심판 등을 포함한다)과 본안소송과 관련된 가처분 등의 보전절차 및 강제집행절차를 말한다고 되어 있으며, 같은규정에 따르면 제소 전 보전절차(가압류, 가처분 등) 등의 사건은 업무주관부서가 수행함을 원칙으로 한다고 명시되어 있다.

따라서 업무주관부서인 ★발전소에서는 승소 등에 따른 판결원리금등의 집행불능에 따른 결손처리를 미연에 방지하기 위하여 가압류 등의 보전절차 방안을 제소 전에 강구하여야 한다.

계약규정시행세칙에 따르면 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있는 자로서 정당한 이유 없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니할 경우에는 [별표 10] 부정당업자의 입찰참가자격 제한기준에 따라 부정당업자의 제재조치 및

입찰참가자격을 제한할 수 있다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[성능보증 배상금 관련]

그런데 ★발전소 ㄴ EPC 계약과 관련하여, 계약상대자인 ㄹ에서는 연간 보증출력 미달에 따른 성능 보장 배상금 납부와 관련하여 기술규격서상의 최대 #회 재측정 명시를 사유로 추가 #회(20##. #. #. ~ 20##. #. ##.) 요구 등 최대 #회의 성능 보장 횟수를 요구하면서 불필요한 계약 분쟁이 초래되고 있다.

또한 성능 보증 배상금 적용관련 미달출력량 산정에 있어서도 계약서에는 재시험(재측정)시 미달출력량 산정에 대하여 #년의 누계인지, #년 평균값인지, #년 중 미달출력량 최대 또는 최소년도 적용인지에 대한 명확한 해석이 없어 계약상대자인 ㄹ에서는 ★발전소가 산정한 최대 미달출력량 (#차년도인 20##년) 적용에 대하여 #차연도(20##년)와 #차연도(20##년)의 평균 미달출력량 적용을 요구하였다.

따라서 본 건 EPC 계약일반조건의 적용 우선순위에 따라 연간보증출력 시험은 최대 #회지만, 계약서의 불명확한 내용 등으로 인한 계약상대자의 이의 제기 등이 발생하지 않도록 성능배상금 관련 재시험(재측정) 횟수, 미달출력량 산정 방법 등에 대한 계약서의 명확화 및 일제 재정비를 통한 개선이 필요하다.

[현장인수증명서 및 인수통보서, 하자 관련]

또한 당해 공사목적물인 ㄴ 발전설비 인수(인수증명서 및 인수통보서)와 관련하여 ㄴ 설비의 목적물 인수는 1회, 즉 한번의 인수로 처리되어야 하는데, 계약서 계약특수조건에서는 계약상대자는 준공을 위한 성능보증 검사에 한격한

후 ○○에 공사목적물에 대한 인수를 요청하여야 하며, ○○는 요청을 받은 즉시 ‘현장인수증명서’를 발급하고 당해 공사목적물을 인수하여야 한다고 명시되어 있고 같은 계약서에서도 설치완료 후 성능확인을 위한 #년간 발전설비별 보증 출력량 이상 운전을 성공적으로 완료되고 하자보증 의무를 제외한 계약상대자의 계약상 의무가 모두 이행되었을 때에 ○○는 계약상대자에게 ‘인수통보서’를 발급한다고 명시되어 있어 결과적으로는 ㄴ 설비를 두 번 인수하는 부적절한 상황이 초래되며, 더욱 현장인수증명서 및 인수통보서의 용어의 해석 차이로 인하여 현장에서는 혼선이 초래되고 있는 실정이다.

그런데 ★발전소에서는 20##. #. #.부터 기산하는 하자보증증권을 수령하면서 계약상대자의 서면 요청이 없었음에도 불구하고 ‘설치확인 및 인수증명서’를 발급하였는데, 이것이 계약서상의 ‘현장인수증명서’인지 ‘인수통보서’인지의 여부도 불분명하고, 설치 확인 및 인수증명서의 발급일자도 준공일인 20##. #. ##. 이전인 20##. #. ##.로 오기되어 있어 업무처리가 전체적으로 미흡하였다.

그리고 계약서상의 하자보증은 인수통보일로부터 시작된다고 계약서에 명시되어 있기에, 물공대 지급을 위하여 조기 수령한 하자보증증권(보증기한: 20##. #. #. ~)으로 인하여 계약상대자는 ○○의 하자보증증권 수령이 하자의 기산점(인수통보일)이 되기에, 즉 하자가 시작되었기에 성능보증 미달에 따른 배상금 청구는 효력이 없다는 주장을 할수도 있을 것이다. 따라서 현장인수증명서 및 인수통보서, 하자의 기산점 등과 관련되어 전반적인 계약서 문구 재정비가 필요하다.

[채권의 결손 예방 관련]

20##년 #월 ◎실에서 ★발전소 종합감사 시, ㄱ관련 배상금 청구 시행 여부의 진행사항을 점검하였는데, 소송(중재, 조정, 행정심판 등 포함)은 확정판결시까지 장시간이 소요되고 판결원리금 등의 집행불능에 따른 결손처리를 미연에 방지하기 위하여, 제소 전에 가압류 등의 보전절차가 필요하다.

○○ 또한 소송에 승소하고도 판결원리금을 회수하지 못한 사례도 있는바, ◎실에서는 20##년 #월 ★발전소 종합감사 시 가압류에 의한 제소 전 보전절차(가압류) 시행 요구 의견을 제시하였다.

★발전소에서는 20##. #. ##부터 수차례에 걸쳐 ♡♡에 연간보증출력 미달 배상금을 청구하였으나 ♡♡는 연간 보증 검사 가능 횟수, 미달출력량 산정 방식 등의 이견 제시 및 납부기간 유예(20##. #. ##.) 등을 제시하였으나 감사일 현재까지 배상금을 미납하여 ★발전소에서는 연간보증출력 미달 배상금 회수를 위하여 20##. ##. ##. 계약에 따라 중재를 신청하여 진행 중이지만 지난한 과정이 예상되고 있다.

따라서 ★발전소에서는 <<의 중재 결과 확정에도 ♡♡가 배상금을 미납할 경우, 계약규정시행세칙에 따라 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등의 후속조치가 필요하다.

관계부서 의견 ★발전소와 ㉠처 ♡부에서는 ㄱ EPC 계약서의 미흡한 사항, 불명확한 부분들에 대해서는 개선이 필요하다는 감사의견을 수용 하였고, 향후 후속 ㄷ 사업 추진과 관련되어 계약상대자와의 분쟁이 발생되지 않도록 EPC 계약서

를 전면 재검토하여 필요한 사항을 반영 및 개선 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

▣본부장은 신규 □ 추가 건설에 따른 △ 신규 개발사업의 지속적 추진을 고려 시 성능보증 배상금, 현장인수증명서 및 인수통보서, 하자 등과 관련하여 ▢ EPC 계약서의 불분명한 내용으로 인한 계약상대자와의 불필요한 분쟁이 발생하지 않도록 EPC 계약서의 미흡한 사항 및 불명확한 부분 개정 등 자체적인 개선 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (개선)

★발전소장은

① ★발전소에서는 승소(중재 등 포함) 등에 따른 판결원리금등의 집행불능에 따른 결손처리를 미연에 방지하기 위하여 ◎실 의견에 따라 제소 전 보전절차인 가압류를 20##. #. ##. 시행하였기에 조치는 완료되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.[통보(시정완료)]

② ★발전소에서는 ◁◁의 중재 결과 확정에도 ♡♡가 배상금을 미납할 경우, 계약규정시행세칙에 따라 부정당업자 입찰참가자격 제한 등의 후속조치를 시행하시기 바랍니다. (통보)